Spett.li
Operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria
e p.c. Melagrande Facility S.r.l.
tramite piattaforma ARGOWEB APPALTI

Prot. n. 19908 **Data** 16 novembre 2027

OGGETTO: Servizio di pulizia, sanificazione e igiene ambientale degli immobili comunali e degli impianti sportivi - durata quinquennale. **CIG** B7C4519E02. Determinazioni sulle richieste di oscuramento formulate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), del codice e messa a disposizione della relazione tecnica dell'aggiudicataria. Riscontro all'istanza di accesso prot. n. 19011.

PROVVEDIMENTO

articolo 35, comma 4, e articolo 36, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Il responsabile unico del progetto,

PREMESSO CHE

- con comunicazione prot. n. 18742 del 25 ottobre 2027 è stata comunicata l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto e sono stati contestualmente resi disponibili in piattaforma i verbali di gara, il prospetto dei punteggi analitici, gli atti presupposti e l'offerta economica dell'aggiudicataria;

- in quella sede si è dato atto che le decisioni sulla richiesta di oscuramento formulata dall'aggiudicataria sulla propria relazione tecnica erano riservate a successivo provvedimento;

- con istanza pervenuta il 28 ottobre 2027, prot. n. 19011, l'operatore economico Sanverio Servizi Integrati S.p.A., secondo classificato, ha chiesto di accedere alla relazione tecnica dell'aggiudicataria;

- l'aggiudicataria Melagrande Facility S.r.l., invitata al contraddittorio, ha confermato la richiesta di oscuramento producendo dichiarazione motivata e documentata;

CONSIDERATO CHE

- la richiesta di oscuramento è fondata, quanto ai paragrafi 4.3 e 6.2 della relazione tecnica, sulla presenza di specifiche di processo e di parametri di dosaggio dei prodotti ossidanti oggetto di domanda di brevetto per invenzione industriale, con indicazione del numero di deposito;

- la richiesta non è invece motivata, quanto alle restanti parti della relazione, in termini specifici e riferiti a un concreto pregiudizio concorrenziale, essendo formulata con richiamo generico all'organizzazione aziendale;

D I S P O N E

1. di **accogliere parzialmente** la richiesta di oscuramento formulata dall'aggiudicataria Melagrande Facility S.r.l., limitatamente ai seguenti elementi della relazione tecnica: paragrafo 4.3, tabella dei parametri di dosaggio e delle concentrazioni; paragrafo 6.2, descrizione della sequenza di processo e dei tempi di contatto; allegato tecnico T3, schede di prodotto;

2. di **respingere** la richiesta di oscuramento quanto alle restanti parti della relazione tecnica, comprese la descrizione dell'organizzazione del servizio e l'articolazione dei turni;

3. di **rendere disponibile** sulla piattaforma, contestualmente al presente provvedimento, la relazione tecnica dell'aggiudicataria nella versione recante l'oscuramento delle sole parti indicate al punto 1;

4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del codice, le parti oscurate non sono rese disponibili prima della scadenza del termine per l'impugnazione delle determinazioni di cui al punto 2.

Il Responsabile unico del progetto
Ing. Ermes Colombani
documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005

_____